



PUTUSAN

Nomor 2255 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LUH KADEK ERVY DANAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Palm VI, Nomor 7, Beranda Garden, Lingkungan Menesa Benoa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Gede Masa, S.H., M.H., beralamat di Jalan Patih Jelantik, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

I PUTU GDE INDRA YUDHA, bertempat tinggal di Jalan Baja Taki, Nomor 9X, Banjar/Lingkungan Pagutan, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiasra, S.H., C.Me., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Panca Cita Law office, beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I, Nomor 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

D a n

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Komplek Civic Centre, Jalan Sahadewa, Nomor 7,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, diwakili oleh Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas warisan berupa harta bersama atau harta gono-gini peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yaitu;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 835, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 837, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 904, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 913, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 903, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);
- g. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8397 KK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-01438268, atas nama Ni Nyoman Merta;
- h. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8696 AX, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-03352348, atas nama Ketut Dina Ratih Maharani;
- i. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8495 TC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-07355402, atas nama Ni Ketut Dapet;
- j. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 9842 KY, berubah menjadi DK 8834 KL, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03609625, atas nama I Wayan Dana;
- k. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 9915 KU, berubah menjadi DK 8164 KF, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-02366031, atas nama I Wayan Dana;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM):
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 835, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 837, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 904, dahulu atas nama I Wayan Dana

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



- (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 75 (tujuh puluh lima meter persegi);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 913, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 903, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi); menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum (persyaratan) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan dan balik nama atas harta bergerak yang merupakan harta bersama atau harta gono-gini peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat (almarhum I Wayan Dana) yang diperoleh oleh Penggugat sebagai pemegang hak yang sah;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tiga (3) bidang tanah dan sertifikat atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), sah milik Penggugat Rekonvensi, tanah dan sertifikat tersebut antara lain:
 - a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Jalan,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
 - b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01498,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Telabah;
 - c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013 tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01461,
 - Timur : Tanah Milik 01463,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat kepada Penggugat Rekonvensi, tanah yang dimaksud antara lain:

a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Jalan,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01498,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Telabah;

c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013 tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01461,
- Timur : Tanah Milik 01463,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan sertipikat milik Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, tanah dan sertipikat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas:

- Barat : Jalan,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01498,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Telabah;

c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013 tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01461,
- Timur : Tanah Milik 01463,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh harta warisan milik I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum) kepada Penggugat Rekonvensi, tanah dan harta warisan dimaksud antara lain:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua dari Tergugat dan Penggugat) luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 913 atas Nama I Wayan Dana (orang tua dari Tergugat dan Penggugat) luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas Nama I Wayan Dana (orang tua

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



dari Tergugat dan Penggugat) luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

d. Mobil DK 8397 KK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-01438268, atas nama Ni Nyoman Merta;

e. Mobil DK 8696 AX, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-03352348, atas nama Ketut Dina Ratih Maharani;

f. Mobil DK 8495 TC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-07355402, atas nama: Ni Ketut Dapet;

g. Mobil DK 9842 KY, berubah menjadi DK 8834 KL, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03609625, atas nama I Wayan Dana;

h. Mobil DK 9915 KU, berubah menjadi DK 8164 KF, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-20366031, atas nama I Wayan Dana;

i. Dan Usaha Busung Jro;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membagikan secara merata seluruh harta warisan dari I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum), kepada ketiga (3) adik perempuannya yang bernama Luh Kadek Ervy Danayanti (Penggugat), Komang Novita Evi Diana dan Ketut Dina Ratih Maharani;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 19 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tiga (3) bidang tanah dan sertifikat atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), sah milik Penggugat Rekonvensi, tanah dan sertifikat tersebut antara lain:
 - a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Jalan,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
 - b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01498,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Telabah;
 - c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lim puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01461,
 - Timur : Tanah Milik 01463,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan sertifikat kepada Penggugat Rekonvensi, tanah yang dimaksud antara

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain:

- a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Jalan,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
- b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01498,
 - Timur : Tanah Milik 0461,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Telabah;
- c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah Milik 01461,
 - Timur : Tanah Milik 01463,
 - Selatan : Jalan,
 - Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;
4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan sertipikat milik Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, tanah dan sertipikat dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 835/Desa Temesi, luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00813/2013, tanggal 25 April 2013,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



dengan batas-batas:

- Barat : Jalan,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

b. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Desa Temesi, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00880/TEMESI/2013, tanggal 8 Oktober 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01498,
- Timur : Tanah Milik 0461,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Telabah;

c. Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 837/Desa Temesi, luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas nama I Putu Gde Indra Yudha (15-01-1971), Surat Ukur Nomor 00815/2013, tanggal 25 April 2013, dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik 01461,
- Timur : Tanah Milik 01463,
- Selatan : Jalan,
- Utara : Tanah Milik 01125 SU 616/2011;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh harta warisan milik I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum) kepada Penggugat Rekonvensi, tanah dan harta warisan dimaksud antara lain:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua dari Tergugat dan Penggugat) luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 913 atas nama I Wayan Dana (orang tua dari Tergugat dan Penggugat) luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas nama I Wayan Dana (orang tua

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



dari Tergugat dan Penggugat) luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

d. Mobil DK 8397 KK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-01438268, atas nama Ni Nyoman Merta;

e. Mobil DK 8696 AX, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-03352348, atas nama Ketut Dina Ratih Maharani;

f. Mobil DK 8495 TC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-07355402, atas nama Ni Ketut Dapet;

g. Mobil DK 9842 KY, berubah menjadi DK 8834 KL, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03609625, atas nama I Wayan Dana;

h. Dan usaha Busung Jro;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membagikan secara merata seluruh harta warisan dari I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum), kepada ketiga (3) adik perempuannya yang bernama Luh Kadek Ervy Danayanti (Penggugat), Komang Novita Evi Diana dan Ketut Dina Ratih Maharani;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT DPS, tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 223/PDT/2024/PT DPS, *juncto* Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gin, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 223/PDT/2024/PT DPS, tanggal 15 Oktober 2024, dan dengan mengadili sendiri:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas warisan berupa harta bersama atau harta gono-gini peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 835, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 837, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



- Indra Yudha (Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 904, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 913, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 903, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);
- g. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8397 KK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-01438268, atas nama Ni Nyoman Merta;
- h. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8696 AX, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-03352348, atas nama Ketut Dina Ratih Maharani;
- i. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 8495 TC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-07355402, atas nama Ni Ketut Dapet;
- j. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 9842 KY, berubah menjadi DK 8834 KL, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-03609625, atas nama I Wayan Dana;
- k. Kendaraan roda 4 (empat) jenis *pick up* DK 9915 KU, berubah menjadi DK 8164 KF, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-02366031, atas nama I Wayan Dana;
- l. Usaha Janur Busung Jro;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM):
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 835, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Indra Yudha (Tergugat), luas 200 m² (dua ratus meter persegi);

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 837, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 904, dahulu atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat) sekarang atas nama I Putu Gde Indra Yudha (Tergugat), luas 75 (tujuh puluh lima meter persegi);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 913, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 903, atas nama I Wayan Dana (orang tua Penggugat dan Tergugat), luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum (persyaratan) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan dan balik nama atas harta bergerak yang merupakan harta bersama atau harta gono-gini peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat (almarhum I Wayan Dana) yang diperoleh oleh Penggugat sebagai pemegang hak yang sah;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum) telah meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dan kendaraan, maka harta peninggalan tersebut terbuka untuk diwarisi atau beralih kepada ahli warisnya;
- Bahwa terbukti status Penggugat Konvensi setelah kembali kepada orang tuanya bukan berstatus *purusa*, melainkan berstatus *predana*, sehingga Penggugat Konvensi hanya mempunyai hak menikmati atas harta peninggalan kedua orang tuanya dan tidak memiliki hak untuk mewaris serta tidak berhak atas warisan harta bersama (*guna kaya*) kedua orang tuanya, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa terbukti anak dari I Wayan Dana (almarhum) dan Ni Wayan Sukarni (almarhum) yang bernama Komang Novita Evi Diana dan Ketut Dina Ratih Maharani merupakan perempuan yang telah *kawin keluar* atau melangsungkan perkawinan biasa, sementara Penggugat Konvensi yang telah kembali ke rumah asalnya/kembali kepada kedua orang tuanya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



(mulih daha) berstatus sebagai *predana* yang hanya mempunyai hak untuk menikmati saja harta peninggalan orang tuanya, maka Penggugat Rekonvensi sebagai *sentana* (penerus keturunan) berstatus sebagai *purusa* dari kedua orang tuanya, yang mempunyai hak atas warisan dan berhak membagikan secara merata harta warisan kedua orang tuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LUH KADEK ERVY DANAYANTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LUH KADEK ERVY DANAYANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2255 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)